

1516759-06.2022.8.26.0127

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... local balança de precisão e anotações do trafico. Além disso, o acusado ostenta maus antecedentes, conforme fls. 93 (processo nº. 0004810-79.2010.8.26.0127, condenado por tráfico de drogas por 4 anos, trânsito em julgado em 08/04/2014.. Assim, fixo-lhe a pena base acima do mínimo legal, resultando em 10 (dez) anos de reclusão, mais o pagamento de multa no valor equivalente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516759-06.2022.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516759-06.2022.8.26.0127

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO NASCIMENTO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

RODRIGO NASCIMENTO DOS SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 14 de setembro de 2022, por volta das 14h20min, na Rua Abelardo Gurjão Cotrim, nº. 49, Jardim Angelica, Carapicuíba, guardava, para entrega a consumo de terceiros, 234 (duzentos e trinta e quatro) tijolos de Maconha, peso bruto total de 209,2 quilogramas, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 21 de setembro de 2022 (fls. 82), o acusado foi citado e apresentada resposta a acusação (fls.115/116).

Ratificado o recebimento da denúncia, designou-se instrução processual, em que foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogado.

O Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia, com fixação acima do mínimo pela quantidade de drogas e fixação de regime fechado. Por seu turno, a defesa pugnou pela absolvição, argumentando que não há provas de que o

local em que as drogas estavam teria vinculação com o acusado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo definitivo de fls.88/91.

Igualmente a autoria.

Na fase policial o acusado permaneceu em silêncio (fls.06).

Em juízo, negou o delito, sob o fundamento de que a garagem em que foram encontradas as drogas não lhe pertencia, pois estaria alugada para terceira pessoa. A versão exculpatória, além de não ser suficiente para excluir o crime ou a responsabilidade penal, não restou comprovada, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Os Guardas Municipais, em juízo, ratificaram suas declarações anteriores e disseram que realizavam patrulhamento de rotina, quando notaram que o acusado estava com uma sacola plástica nas mãos. Ao avistar a viatura, demonstrou certo nervosismo e correu, motivo pelo qual iniciaram o acompanhamento, e visualizaram o momento em que ele acessou uma escadaria do imóvel de número 49, e subiu. Já no portão da garagem, no primeiro pavimento do imóvel, encontraram grande quantidade de drogas empilhadas, bem visíveis, sem qualquer camuflagem. Descreveram como era o imóvel e que no primeiro pavimento estava a garagem; no segundo uma casa em reforma; no terceiro uma casa desabitada, e no quarto, a residência do acusado. O acusado imediatamente se posicionou com as mãos para o alto, e saiu do quarto sem a sacola dizendo "perdi...perdi". Na sacola localizaram anotações do tráfico, bem como a quantia de mil e trezentos reais trocados. Ao ser indagado o acusado disse residir naquele local, mas alegou que a droga não lhe pertencia, porém não soube dizer quem seria o proprietário. Retornaram a garagem onde localizaram 234 tijolos de maconha empilhados e uma balança de precisão.

A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais, guardas municipais - agentes de segurança pública - gozam da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

A testemunha Gabriela, mulher do acusado, confirmou que reside no local e deu a mesma versão do réu, no sentido de que a garagem era alugada para terceira pessoa. Estatui o artigo 42 da Lei de Tóxicos nº. 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. No caso em apreço, foram apreendidas maconha e quantia em dinheiro o que é compatível com o tráfico de drogas.

Inferir-se, assim, que a quantidade e a forma como estavam empacotadas as drogas, revelam que se destinava à mercancia ilícita.

A controvérsia, portanto, reside na vinculação do réu às drogas, o que é inegável diante do conjunto probatório acima apontado.

Com efeito, como bem explicado pelos policiais, a garagem onde os entorpecentes foram localizados era o único local de acesso às demais residências existentes no terreno, especificamente três imóveis, sendo que apenas a casa do réu estava habitada- o que inclusive foi confirmado pela testemunha defensiva Gabriela.

Além disso, as drogas era bem visíveis e o réu não comprovou minimamente que a garagem era locada à terceiro.

Por fim, em poder do réu (sacola plástica) havia diversas anotações de contabilidade do tráfico.

Não há dúvidas da propriedade da droga, que pertenciam ao réu, razão pela qual a procedência é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA

Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal e ao art.42 da Lei nº.11.343/2006, é caso de majoração da pena base. A grande quantidade de drogas apreendidas (209 quilos de maconha) demonstra culpabilidade exacerbada, a exigir maior punição, já que abasteceria um número inestimável de consumidores, com consequências devastadoras para a sociedade e aponta clara vinculação ao crime organizado. Além disto, as circunstâncias delitivas são mais gravosas, eis que foi apreendido no local balança de precisão e anotações do tráfico. Além disso, o acusado ostenta maus antecedentes, conforme fls. 93 (processo nº. 0004810-

79.2010.8.26.0127, condenado por tráfico de drogas por 4 anos, trânsito em julgado em 08/04/2014.. Assim, fixo-lhe a pena base acima do mínimo legal, resultando em 10 (dez) anos de reclusão, mais o pagamento de multa no valor equivalente a 1000 (mil) dias-multa.

Na segunda fase: ausente agravante e atenuante.

Na terceira fase: incabível o redutor, pois a expressiva quantidade de drogas apreendidas, total de 234 tijolos de maconha (peso bruto total de 209,2 quilogramas), é circunstância objetiva que afasta o redutor.

Em situação análoga, o E. Tribunal de Justiça decidiu que não há como ser aplicado o redutor, "já que isso importaria a imposição de pena absolutamente desproporcional à gravidade do delito" (TJSP; Apelação 0000754-41.2017.8.26.0617; Relator (a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/07/2018; Data de Registro: 31/07/2018).

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 e art. 33, §2º e §3º, do Código Penal, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudescimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Não há maiores dados a respeito da situação econômica dos réus e, em razão disto, fixo o dia-multa em seu valor unitário.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o RÉU RODRIGO NASCIMENTO DOS SANTOS, filho de Iza Nascimento Dos Santos, RG nº. 61.627.962, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 1000 (mil) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal. Recomende-se o réu na prisão em que se encontrar. Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Decreto o perdimento do valores em favor da União.

Condeno o réu ao pagamento de custas,

Expeça-se guia de recolhimento.

P.I.C

Carapicuíba, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA